

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2040/2017

**अपीलार्थी रमेश कुमार दुबे ब्यूरो चीफ नव प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेस क्लब मुंगेली
सरदार पटेल वार्ड मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.)**

विस्तृद्ध

जनसूचना अधिकारी, नगरपालिका परिषद मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.)

आदेश पारित दिनांक 23.09.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी नगरपालिका परिषद मुंगेली जिला मुंगेली (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2017 प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने से प्रथम अपीलीय अधिकारी नगरपालिका परिषद मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 06.04.2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 08.06.2019 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पंजीकृत हुई है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री रमेश कुमार दुबे व्हीसी में अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी नगरपालिका परिषद मुंगेली जिला मुंगेली श्री मनीष वारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी व्हीसी में उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – “विनोद यादव उप अभियन्ता एवं भवन निर्माण को वार्ड क्रमांक 9, 22 तथा अवैध भवन निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया गया था उस पर की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण नोटशीट की फाइल सहित सत्यप्रतिलिपि की मांग किये है।”
5. आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब दिनांक 01.12.2020 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी आवेदक को दिनांक 22.06.2019 को स्पीड पोस्ट से प्रेषित की जा चुकी है। पत्र दिनांक 22.06.2019 के अवलोकन से पाया जाता है कि आवेदक को वार्ड क्रमांक 1 से 22 में अवैध निर्माण एवं बेजा कब्जा करने वाले के संबंध में 15 पेज की जानकारी प्रेषित की गई है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा समक्ष में यह भी बताया गया कि अपीलार्थी का दिनांक 19.12.2020 को निधन हो गया है। आयोग द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित नोटिस भी डाक विभाग द्वारा इस टीप के साथ वापस किया गया है – प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है।
6. प्रकरण में आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 04.03.2017 की जानकारी जन सूचना

अधिकारी के द्वारा दिनांक 22.06.2019 को दो वर्ष के विलंब से प्रदाय किया जाना पाया जाता है । मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 01.12.2020 से आयोग को यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 04.03.2017 से 21.06.2019 तक कु शशि वारे उप अभियन्ता जनसूचना अधिकारी के रूप में पदस्थ थी तथा वर्तमान में वह नगर निगम बिलासपुर में पदस्थ है । अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर को अनुशंसा की जाती है कि वह आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 04.03.2017 के समय पदस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी कु शशि वारे उप अभियन्ता के विरुद्ध आवश्यक जांच कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

7. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त